

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 782/2531

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา

โจทก์

นายสำอองศ์ เทพสง่า กับพวก

จำเลย

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นไม่ต้องห้ามฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 84 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 หลบหนี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ชั่วคราว คงพิจารณาคดีเฉพาะจำเลยที่ 2ต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 79)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้สละหลังเช็คพิพาท พยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมหรือรู้อยู่แล้ว ขณะลงลายมือชื่อสละหลังเช็คพิพาทว่าเงินในบัญชีของจำเลยที่ 1 มีไม่พอจ่าย หรือจำเลยที่ 2 มีเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องเป็นการโต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้สละหลังเช็คพิพาท พยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมหรือรู้อยู่แล้ว ขณะลงลายมือชื่อสละหลังเช็คพิพาทว่าเงินในบัญชีของจำเลยที่ 1 มีไม่พอจ่าย หรือจำเลยที่ 2 มีเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ฟัง

ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องเป็นการโต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>